



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21001598/2010/CA1

///la ciudad de Paraná, capital de la provincia de Entre Ríos, a los tres días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, reunidos en la Sala de Audiencias de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones, los señores miembros de la misma, a saber: Presidente, Dr. Daniel Edgardo Alonso, y Jueza de Cámara, Cintia Graciela Gomez, constituido así el Tribunal de conformidad con lo dispuesto por el art. 109 del R.J.N., a fin de tratar el expediente caratulado: **"LIZARRAGA JUAN ANDRES C/ ESTADO NACIONAL Y OTRO S/ ORDINARIO"**, Expte. N° FPA 21001598/2010, proveniente del Juzgado Federal N°2 de Paraná, en virtud del recurso de apelación deducido contra la resolución de primera instancia, se someten a estudio las siguientes cuestiones:

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es justa la sentencia apelada?

SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A LA PRIMERA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, EL SR. JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE, DR. DANIEL EDGARDO ALONSO, DIJO:

I- Que llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la accionada a fs. 77/vta., contra la sentencia de fs. 68/74 que desestima la defensa de prescripción articulada por el Estado Nacional; hace lugar a la demanda entablada y condena al Estado Nacional, Ministerio de Defensa, a abonar con carácter remuneratorio los aumentos previstos en los decretos 1104/05, 1095/06, 871/07, 1053/08 y 751/09, hasta la entrada en vigencia del decreto 1305/12, conforme las pautas vertidas por la CSJN en la causa "Zanotti", con más intereses liquidados a tasa pasiva. Impone las costas a la demandada, fija las pautas para regulación de honorarios y tiene presente la reserva del caso federal.



El recurso se concede a fs. 78, se expresan agravios a fs. 81/84 vta., se contestan a fs. 87/92 y quedan los presentes en estado de resolver a fs. 93 vta.

II- a) Que la apelante plantea que la cuestión de autos ha devenido abstracta, atento el dictado de los decretos 1305/12 y 1307/12.

Seguidamente, expresa que le agravia la declaración del carácter remunerativo de los aumentos instituidos por los decretos 1104/05, 1095/06, 871/07, 1053/08 y 751/09, argumentando en torno a su carácter particular. Asimismo, invoca los precedentes "Zanotti", "Bovari de Diaz" y "Villegas" de la CSJN y hace reserva del caso federal.

b) Que la contraria contesta agravios y, por los argumentos que expone, solicita que se confirme la sentencia dictada, con costas. Hace reserva del caso federal.

III- Que el actor, dependiente de la Fuerza Aérea Argentina, ocurre a la jurisdicción e interpone demanda contra el Estado Nacional - Ministerio de Defensa a fin de que se incluyan en sus haberes mensuales, con carácter remunerativo y bonificable, los suplementos previstos en el decreto 2769/93 y los aumentos creados por los decretos 1104/05, 1095/06, 871/07, 1053/08 y 751/09, con más los retroactivos e intereses que correspondan.

El *a quo* hizo lugar parcialmente a lo peticionado y contra dicha decisión se alza la apelante.

IV- a) Que en primer lugar, corresponde abordar el planteo de la demandada relativo a que la cuestión de autos ha devenido abstracta, en virtud del dictado del decreto 1305/12.

Al respecto, cabe señalar que atento a que no sólo se reclama la declaración del carácter remunerativo de los aumentos previstos en los decretos solicitados en la





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21001598/2010/CA1

demanda, sino que también se interesa el pago de los retroactivos correspondientes, la supresión de tales aumentos en modo alguno conlleva la sustracción de la materia debatida, por lo que debe rechazarse el planteo deducido.

b) Que la cuestión relativa a los aumentos instituidos por decretos dictados a partir del año 2005 ha sido resuelta por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación en las causas "Salas, Pedro Ángel y otros c/ Estado Nacional - Ministerio de Defensa s/ Amparo" (Fallos 334:275), "Borejko, Carlos Isidoro y otros c/ E.N. - M° Interior -G.N.- dtos. 1246/05, 1126/06 s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de seg." (Expte. B. 965. XLV, 12/07/2011), "Zanotti, Oscar Alberto c/ M° Defensa - Dto. 871/07 s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg.", Expte. Z.115.XLVI, 17/04/2012, e "Ibáñez Cejas, José Benedicto y Otros c/ EN - M° de Defensa FAA - dto. 1104/05, 751/09 s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg.", Expte. I.120.XLVIII, 04/06/2013), donde declaró el carácter remunerativo y bonificable de los suplementos en cuestión y estableció las pautas a las que deberán ajustarse las liquidaciones pertinentes.

Consecuentemente, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto y confirmar la sentencia dictada, con costas a la apelante vencida (art. 70, primer párrafo, del CPCCN).

V- Que, finalmente, corresponde regular los honorarios habidos en la presente instancia, los pertenecientes a la Dra. María Carolina Marani en un 30% y los correspondientes a la Dra. Cecilia Laura Capdevila en un 25%, de lo que oportunamente se les determine en la instancia a quo, conforme la proporción de ley y firme que sea -art. 13 de la ley 21839, t.o. por ley 24432-.

Fecha de firma: 03/03/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,



#3470224#172300766#20170307072809595

Voto a esta primera cuestión por la afirmativa.

La Sra. Jueza de Cámara, Dra. Cintia Graciela Gomez, por los mismos fundamentos, adhiere al presente voto.

A LA SEGUNDA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, EL SR. JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE, DR. DANIEL EDGARDO ALONSO, DIJO:

Que corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto y confirmar la sentencia dictada, con costas a la apelante vencida (art. 70, primer párrafo, del CPCCN).

Se regulan los honorarios habidos en la presente instancia, los pertenecientes a la Dra. María Carolina Marani en un 30% y los correspondientes a la Dra. Cecilia Laura Capdevila en un 25%, de lo que oportunamente se les determine en la instancia a quo, conforme la proporción de ley y firme que sea -art. 13 de la ley 21839, t.o. por ley 24432-.

Se tiene presente la reserva del caso federal efectuada. Así voto.

La Sra. Jueza de Cámara, Dra. Cintia Graciela Gomez, adhiere al presente voto.

No siendo para más, se dio por terminado el acto, labrándose la presente, la que es firmada por el Sr. Juez de Cámara Subrogante y la Sra. Jueza de Cámara, por ante mí, que doy fe.

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GOMEZ

ANTE MÍ

HECTOR RAUL FERNANDEZ

SECRETARIO





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21001598/2010/CA1

SENTENCIA

Paraná, 03 de marzo de 2017.

Y VISTO:

El resultado del acuerdo que antecede;

SE RESUELVE:

Rechazar el recurso de apelación interpuesto y confirmar la sentencia dictada, con costas a la apelante vencida (art. 70, primer párrafo, del CPCCN).

Regular los honorarios habidos en la presente instancia, los pertenecientes a la Dra. María Carolina Marani en un 30% y los correspondientes a la Dra. Cecilia Laura Capdevila en un 25%, de lo que oportunamente se les determine en la instancia a quo, conforme la proporción de ley y firme que sea -art. 13 de la ley 21839, t.o. por ley 24432-.

Tener presente la reserva del caso federal efectuada. Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GOMEZ

ANTE MÍ

HECTOR RAUL FERNANDEZ

SECRETARIO

Fecha de firma: 03/03/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,



#3470224#172300766#20170307072809595